

## 징계의결요구서

|                  |                                                                                                                                                                                 |                                      |        |               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------|
| 인<br>적<br>사<br>항 | 소 속                                                                                                                                                                             | 해양환경공단<br>(前)군산지사장                   | 직 위    | ☆☆☆           |
|                  | 직 급                                                                                                                                                                             | 일반직 ○급                               | 성 명    | “A”           |
|                  | 현주소                                                                                                                                                                             | 전라북도 익산시 ***                         | 주민등록번호 | 630419-1***** |
|                  | 재직기간                                                                                                                                                                            | 19**. 7. 1. ~ 2023. 6월 현재 (**년 11개월) |        |               |
| 징<br>계<br>사<br>유 | 상기인은 '21년 7월 1일부터 '22년 3월 13일까지 해양환경공단 군산지사장으로 지사 운영 총괄 업무를 수행하였음.                                                                                                              |                                      |        |               |
|                  | □ (배경) '22년 8월 18일(목) 13~14시 군산해경 수사과에서 예방선 개인별 승무자격, 승무정원증서 불시점검 결과, ◎◎◎호 “E” 기관사의 승무정원 증서 상 기준(4급 기관사) 미달 확인                                                                  |                                      |        |               |
|                  | ○ ◎◎◎호 "E" 기관사가 승무정원증서 상 면허(3급 기관사)를 보유하지 않아, 선원법 제65조(승무정원) 제4항 미충족                                                                                                            |                                      |        |               |
|                  | * 승선기간: '21.10.1.~'22.8.19.(총 277회 승선) / "A" 재임기간은 총 132회                                                                                                                       |                                      |        |               |
|                  | □ (결과) "A"는 군산지사 직원간 다툼 불화가 발생함에 따라, 원활한 지사 운영을 위하여 기술직 인사 전보를 시행하였으나, 선원법 위반을 초래하였음.                                                                                           |                                      |        |               |
|                  | ○ 직원간의 불협화음 해소에만 중점을 두어, 선박별 승무기준을 잘 알고 있음에도, 기관파트 모두 3급 이상 면허 소지자로 인식하고, 선박별 승무정원과 개인별 해기 면허를 검토하지 않은 채 "E" 기관사를 ◎◎◎호에 배치하였고, 군산지방해양수산청 승하선 공인이 완료됨에 따라, 선원법 위반 사실을 인지하지 못하였음. |                                      |        |               |
|                  | ○ 결국, 선박별 승무기준을 고려하지 않은 단일한 인사발령으로 인하여 선원법 제65조 (승무정원) 제4항 위반 및 공단에 재산상 손실(1,000,000원) 발생                                                                                       |                                      |        |               |
|                  | □ 이는 인사규정시행세칙 제72조(징계양정기준) 제1항의 “성실의무 위반(기타)” 규정을 위반한 것으로써 아래와 같이 징계의결을 요구함.                                                                                                    |                                      |        |               |
|                  | ○ "A"은 당시 소속기관장으로써, 기술직 인사발령(전보)시 선박별 승무정원과 개인별 해기면허를 고려하지 않고, 4급 기관 면허 소지자를 ◎◎◎호에 인사조치하여, 선원법(승무정원) 위반(총 132회) 및 공단 재산상 피해(1,000,000원)를 발생시켰으나,                                |                                      |        |               |
|                  | ○ 당시 ‘군산지방해양수산청’ 승하선 공인 승인을 득하였고, 고의성이 없는 것을 감안하여 “비위의 도가 무겁고 경과실”로 판단하여 징계를 요구함                                                                                                |                                      |        |               |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>징계<br/>요구<br/>권자<br/>의견</p> | <p>□ “징계(감봉)” 요구</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '21년 9월 15일(수) 선박별 승무정원과 개인별 해기면허를 검토하지 않은 채, 기준 미달인 자를 ◎◎◎호로 배치하여, 총 132회('21.10.1.~'22.3.13.) 승선시킨 행위는 선원법 제65조(승무정원) 제4항 위반에 해당</li> <li>○ 공단 선박운영규정 제5조(소속기관장의 임무) 제5호 ‘관할 선원의 선박 간 전보·파견’ 직무 소홀 해당</li> <li>○ 인사규정시행세칙 제72조(징계양정기준)에 따른 별표12의 ‘1. 성실의무 위반, 마. 기타 “비위의 도가 무겁고 경과실”을 적용하여 “징계(감봉)”</li> </ul> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

위와 같이 징계의결을 요구합니다.

2023년 6월 8일

해양환경공단 감사 (인)



해양환경공단징계위원회 위원장 귀하